

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 217/2530

พนักงานอัยการจังหวัดนครปฐม

โจทก์

นายสมทรง อ้นคง

จำเลย

นายสมทรง อ้นคง จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108, มาตรา 114, มาตรา 115

ความว่า จำเลยขอให้ศาลสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันขอ
วางเงินสดจำนวน 150,000 บาท ไว้เป็นหลักประกันต่อศาล

หมายเหตุ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 339 วรรคสอง 340 ตี๋ ๗๗ จำคุก 15 ปี ๗๗

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว โดยมีคำร้องประกอบ (อันดับ 59,58)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราว และในชั้นอุทธรณ์ศาลชั้นต้นตีราคา
ประกัน 150,000 บาท (อันดับ 42)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ปล่อยจำเลยไปชั่วคราวในระหว่างฎีกาตีราคาค่า
ประกัน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกันและ
หลักประกันเพิ่มแล้วดำเนินการต่อไป

พิจารณาแล้ว อนุญาตให้ปล่อยจำเลยไปชั่วคราวในระหว่างฎีกาตีราคาค่า
ประกัน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกันและ
หลักประกันเพิ่มแล้วดำเนินการต่อไป

(คำนี้ ฤๅไรรัตน์-ดุสิต วราโห-สวัสดิ์ รอดเจริญ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>